

○志摩広域行政組合競争入札実施要綱

平成26年2月10日

告示第2号

改正 令和3年7月15日告示第13号

目次

第1章 総則（第1条—第3条）

第2章 入札の方法

第1節 一般競争入札及び条件付一般競争入札（第4条—第16条）

第2節 指名競争入札（第17条—第21条）

第3章 雑則（第22条—第24条）

附則

第1章 総則

（趣旨）

第1条 この要綱は、入札及び契約の透明性を確保し、競争性をより高めることを目的とし、志摩広域行政組合における競争入札の実施について、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）、志摩広域行政組合契約規則（平成16年志摩広域行政組合規則第23号。以下「規則」という。）等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

- (1) 競争入札 一般競争入札及び指名競争入札をいう。
- (2) 一般競争入札 入札の条件（入札場所、日時、参加資格等）を公告することにより入札参加資格を有する不特定多数の者に競争をさせ、最も有利な条件を提供したものを契約の相手方とする方法をいう。
- (3) 条件付一般競争入札 一般競争入札において、施行令第167条の5の2により入札参加者の事業所の所在地又は工事の施工経験若しくは技術的適性の有無を資格要件として求める入札方法をいう。
- (4) 事前審査方式 一般競争入札において、入札参加資格の確認を入札前に実施する方法をいう。
- (5) 事後審査方式 一般競争入札において、入札参加資格の確認を入札後に実施する方法をいう。
- (6) 指名競争入札 資力、信用その他について適当であると認める特定多数の者に競争をさせ、最も有利な条件を提供したものを契約の相手方とする方法をいう。
- (7) 随意契約 施行令第167条の2第1項各号に該当した場合で、任意に選定した特定の者を契約の相手方とする方法をいう。

（競争入札の対象）

第3条 志摩広域行政組合が発注する予定価格50万円以上の建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第2条第1項に規定する建設工事を原則とする。以下同じ。）及び測量・建設コンサルタント等業務（建設工事に係る業務を原則とする。以下同じ。）を対象とし、一般競争入札（条件付一般競争入札を含む。以下同じ。）を実施するものとする。ただし、特

殊技術を要する建設工事など、一般競争入札に適しないものについては、指名競争入札又は随意契約によるものとする。

- 2 一般競争入札の実施に当たり、入札参加者の事業所の所在地又は工事の施工経験若しくは技術的適性の有無を資格要件として求めるものについては、全て条件付一般競争入札として実施するものとする。
- 3 一般競争入札等の実施に当たり、予定価格が1億5,000万円以上の建設工事及び予定価格が1,000万円以上の測量・建設コンサルタント等業務については、原則として事前審査方式により実施し、これら以外の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務以外のものについては、事後審査方式により実施するものとする。
- 4 第1項に規定する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務以外のものについては、原則として指名競争入札により実施するものとする。ただし、これらについても一般競争入札の手続きによることが適当であると認められる場合は、この限りでない。
- 5 前各項の規定によらず入札方法等を決定する場合には、志摩広域行政組合入札審査会（以下「審査会」という。）に諮るものとする。

第2章 入札の方法

第1節 一般競争入札及び条件付一般競争入札

（入札公告）

第4条 一般競争入札に付す建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務については、規則第4条の規定に基づき公告する。

（入札参加資格）

第5条 一般競争入札に参加する者は、公告日から落札決定の日までの間（入札公告及び入札心得等で特に示した場合はその期間）、次の各号の全てに該当する者でなければならない。

- (1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者
- (2) 建設工事にあつては、入札公告で明示した建設業許可業種に対応した法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けた者で、法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受審し、かつ有効期限内であるもの
- (3) 鳥羽市、志摩市又は南伊勢町（組合で共同処理する事務が南伊勢町を含まない場合は、南伊勢町を除く。）（以下、「組合構成市町」という。）が作成する発注業種に対応した競争入札資格者名簿に登録された者。
- (4) 組合構成市町において指名停止措置期間中でない者
- (5) 手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。
- (6) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始若しくは更生手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあつては、一般競争入札の参加資格の再審査に係る認定を受けている者
- (7) 第3条第1項に規定する建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務に係る入札公告において、当該工事又は業務と同種の履行実績を求めた場合は、当該履行実績を有している者
- (8) 第3条第1項に規定する建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務に係る入札公告において、当該工事又は業務に配置する技術者の資格を求めた場合は、当該資格を有している者

(9)入札公告及び入札心得等で明示した条件に適した者

- 2 公正な競争入札を実施するため、系列会社とみなされた複数の業者は、同一案件の入札に対し、複数同時に参加できない。
- 3 前条の規定により公告する入札参加者の資格要件については、原則として審査会の審査を経て代表理事が決定する。ただし、軽微な案件等審査会が認めたものについてはこの限りでない。
- 4 共同企業体に参加する場合においては、共同企業体の構成員が第1項各号の全てに該当しなければならない。
- 5 建設工事にあつては、一般競争入札に参加する者は、当該工事の設計業務の受託者との資本面及び人事面における関係について、次の要件を満たさなければならない。
 - (1)資本面においては、受託者の発行済株式総数の50パーセントを超える株式を保有し、又はその出資の総額の50パーセントを超える出資をしていないこと。
 - (2)人事面においては、建設業者の代表権を有する役員が、受託者の代表権を有する役員を兼ねていないこと。

(入札参加申請及び入札参加資格申請)

第6条 事前審査方式により入札を行う場合、入札参加希望者は、(条件付)一般競争入札参加資格申請書(様式第1号。)を入札前に担当施設へ提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。

- 2 事後審査方式により入札を行う場合、入札参加希望者は、事後審査方式(条件付)一般競争入札参加申請書(様式第2号)を、あらかじめ指定された期日までに、担当施設へ提出しなければならない。また、入札会において有効な入札の範囲内において最低価格者となった者(以下「落札候補者」という。)は、入札終了後直ちに申請書を担当施設へ提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。
- 3 前2項に規定する申請書には、入札公告により示した関係書類を添付するものとする。

(入札参加資格の審査)

第7条 前条第1項に規定する申請書が提出されたときは、担当施設において資格審査を実施し、審査会に諮ったうえで、その審査結果を入札参加者に(条件付)一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

- 2 事後審査方式においては、入札参加資格の確認は落札候補者についてのみ行うこととし、前条第2項に規定する申請書が提出された場合には、申請内容、添付書類、工事費等内訳書等について、担当施設において審査する。この場合において、入札参加資格があると認められた場合にあつては、落札者に対し落札確認書により通知するものとし、入札参加資格がないと認められた場合にあつては、事後審査方式(条件付)一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第4号)によりその旨通知するものとする。
- 3 前項の規定により、落札候補者の資格審査を行った結果、落札候補者に入札参加資格がないと判断された場合は、この者の行った入札を無効とし、入札会において次順位者となった者の資格審査を行うものとし、以後、落札決定されるまで、入札結果の順位により資格審査を行う。なお、入札会において同順位者となる者が複数存在する場合には、くじ引きにより落札候補者を決定するものとする。
- 4 前項の場合において、次順位者以後の者の資格審査の結果に係る通知は、第2項後段の規定を準用する。

(入札参加資格がないと認めた者に対する説明)

第8条 前条第1項及び第2項の規定により、入札参加資格がない旨の通知がなされた者は、当該通知を受け取った日から起算して2日（志摩市の休日を定める条例第1条第1項に定める休日を除く。）以内に、その理由について、書面により説明を求めることができる。

2 前項の規定により資格審査結果について説明を求められた場合は、担当施設において審議し、状況に応じ審査会に諮り、相手方に対し回答するものとする。

（入札参加資格の取消し等）

第9条 第7条第1項の規定により、入札参加資格が有る旨の通知を受けたものが落札決定の日までに、第5条に規定する入札参加資格要件を満たさなくなったときは、入札参加資格を取り消すものとする。なお、取り消す場合には、（条件付）一般競争入札参加資格取消し通知書（様式第5号）により通知するものとし、前条の規定は、当該通知をする場合について準用する。

（現場説明会）

第10条 現場説明会は、原則として行わないものとする。

（入札保証金及び契約保証金）

第11条 入札保証金及び契約保証金の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 入札保証金は、規則第5条及び第6条の規定により取り扱うものとし、納付の要否は、入札公告に記載すること。

(2) 契約保証金は、規則第29条第3項及び第4項、第30条第4項、第31条、第32条並びに第34条の規定により取り扱うものとし、納付の要否は、入札公告に記載すること。

（予定価格等）

第12条 予定価格（入札書比較価格）は、事前公表とし、入札公告によりその旨明示する。

2 最低制限価格は、規則第8条の規定により予定価格の10分の7以上の範囲でこれを定めることができる。

（入札執行）

第13条 入札執行回数は、1回とする。

2 入札執行職員は、第3条第1項に規定する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の入札時に、工事費等内訳書の提出を求めるものとする。

3 入札は、入札公告等により指定した日時及び場所において、入札参加者又はその代理人全員を立ち合わせて行い、面前開封とする。

4 入札参加者が2者に満たない場合は、入札を行わない場合がある。

（入札の無効及び失格要件）

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入札は、無効とする。

(1) 規則第12条第1項各号に該当する行為が認められたとき。

(2) 工事費等内訳書が入札書と同封されていないとき。

(3) 工事費等内訳書に不備が認められるとき。

(4) 入札金額と工事費等内訳書に記載された合計金額が異なるとき。

(5) 事後審査を行った結果、入札参加資格の要件を満たさなかったとき。

(6) 入札金額が事前公表した予定価格（入札書比較価格）を上回る入札をしたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したとき。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、その者は、失格とする。

(1) 入札金額が最低制限価格（入札書比較価格）を下回る入札をしたとき。

(2) 適正な入札の執行を妨げたとき。

(入札の延期等)

第15条 入札の執行に当たり、談合等により公正な入札の執行ができないと認められるとき又は天災その他止むを得ない事由により入札を公正に執行できないと認められるときは、入札を延期し、又は取り止めることができる。

(入札の辞退等)

第16条 第6条第2項に規定する申請書を提出した者又は第7条第1項の規定により資格があると認められた者は、原則として入札日の前日までに、入札辞退届を提出することにより、入札を辞退することができる。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加資格等について不利益な取扱いを受けるものではない。

2 前項前段の規定により、一度提出し受理された入札辞退届は、撤回できないものとする。

第2節 指名競争入札

(入札参加資格)

第17条 指名競争入札参加者は、競争入札資格者名簿に登録された者の中から選定する。

2 公正な競争入札を実施するため、系列会社とみなされた複数の業者は、同一案件の入札に対し、複数同時に参加できない。

3 次の各号のいずれかに該当した者は、指名を行わない。

(1) 施行令第167条の4の規定に該当した者

(2) 建設工事にあつては、法第3条第1項に規定する建設業の許可を受けていない者又は法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受審しない者若しくは経営事項審査の有効期限が経過している者

(3) 指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中である者

(4) 手形交換所により取引停止処分を受ける等、経営状態が著しく不健全な者

(5) 会社更生法に基づく更生手続きの開始若しくは更正手続開始の申立てがなされている場合又は民事再生法に基づく再生手続きの開始若しくは再生手続開始の申立てがなされている場合にあっては、指名競争入札の参加資格の再審査に係る認定を受けていない者

(入札保証金及び契約保証金)

第18条 入札保証金及び契約保証金の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 入札保証金は、原則免除とする。

(2) 契約保証金は、規則第29条第3項及び第4項、第30条第4項、第31条、第32条並びに第34条の規定により取り扱うこと。

(予定価格等)

第19条 第3条第1項に規定する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務については、予定価格（入札書比較価格）を指名通知書に記載することにより事前公表し、これら以外のものについては、規則第21条において準用する規則第7条により成し、事前公表は行わない。

2 最低制限価格は、規則第21条において準用する規則第8条の規定により予定価格の10分の7以上の範囲でこれを定めることができる。

(入札執行)

第20条 入札執行回数は、原則として2回とする。ただし、予定価格（入札書比較価格）を事前公表する案件は、1回とする。

2 入札は、入札指名通知書により指定した日時及び場所において、入札参加者又はその代理人全

員を立ち合わせて行い、面前開封とする。

3 入札参加者が2者に満たない場合は、入札を行わない場合がある。

(入札の辞退等)

第21条 入札指名通知書を受けた者は、原則として入札日の前日までに入札辞退届を提出することにより、入札を辞退することができる。なお、入札を辞退したものは、これを理由として以後の入札指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

2 前項前段の規定により、一度提出し受理された入札辞退届は、撤回できないものとする。

第3章 雑則

(分離発注及び分割発注)

第22条 代表理事は、一の工事で分離発注及び分割発注が望ましいと判断した工事については、入札機会の確保の観点から、審査会の協議を経て分離発注及び分割発注を考慮するものとする。ただし、工事内容などにより分離発注及び分割発注に適さないと判断した場合は、この限りでない。

(その他)

第23条 第3条第1項に規定する建設工事のうち、地元業者の育成に配慮し、原則として組合構成市町に本店を有する業者により入札を実施する。ただし、工事の内容、規模、特殊性等により必要と認めた場合は、この限りではない。

第24条 この要綱に定めるもののほか、競争入札に関し必要な事項については、審査会に諮って決めるものとする。

附 則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附 則 (令和3年7月15日告示第13号)

この告示は、公表の日から施行する。

(条件付) 一般競争入札参加資格申請書

(宛先) 志摩広域行政組合代表理事

住所又は所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
電話番号
FAX 番号

下記の工事に係る (条件付) 一般競争入札参加資格の確認を受けたいので、次のとおり必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第 1 6 7 条の 4 各項の規定に該当するものでないこと及び申請書類等の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

資格審査方式	事前審査・事後審査			
入札日時	年	月	日	午前・午後 時 分
工事名				

申請事項・添付書類

申請事項	内 容	添 付 書 類
(1) 建設業の許可	(☐ 特 定、 ☐ 一 般) (業種 業) 有効期限 年 月 日	建設業許可証明書等の写し
(2) 経営事項審査結果通知書の総合評定値(P)及び審査基準日	総合評定値(P) 点 審査基準日 年 月 日	経営事項審査結果通知書(経審)の写し(入札公告において示した審査基準日のもの)
(3) 同種工事の施工実績	☐ 有 ☐ 無	同種工事の施工実績届出書及び添付書類
(4) 配置予定の現場代理人及び技術者	現場代理人の適正配置 ☐ 可 ☐ 不可 主任(監理)技術者の適正配置 ☐ 可 ☐ 不可	配置予定技術者等の届出書及び添付書類
(5) 配置予定技術者の資格・同種工事経験	資 格 ☐ 有 ☐ 無 同種工事経験 ☐ 有 ☐ 無	配置予定技術者の資格・工事経歴届出書(様式第 1-3 号)及び添付書類

- ※ (1)、(2)については、対象工事に係る業種について記載すること。
- ※ (3)、(5)については、入札公告において提出を求められたときに提出すること。
- ※ 上記以外に入札公告において提出を求められた資料があれば添付のこと。

年 月 日

(条件付) 一般競争入札参加資格申請書

(宛先) 志摩広域行政組合代表理事

住所又は所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
電話番号
FAX 番号

下記の業務に係る (条件付) 一般競争入札参加資格の確認を受けたいので、次のとおり必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第 167 条の 4 各項の規定に該当するものでないこと及び申請書類等の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

資格審査方式	事前審査
入札日時	年 月 日 午前・午後 時 分
業務名	

申請事項・添付書類

申請事項	内容	添付書類
(1) 登録要件	(業種 業) (登録内容 登録) 有効期限 年 月 日	登録内容を証する書類
(2) 同種業務の施行実績	☐ 有 ☐ 無	同種業務の施行実績届出書 及び添付書類
(3) 配置予定技術者要件	管理(主任)技術者の適正配置 ☐ 可 ☐ 不可 照査技術者の適正配置 ☐ 可 ☐ 不可	配置予定技術者等の届出書 及び添付書類
(4) 配置予定技術者の資格・同種業務経験	資 格 ☐ 有 ☐ 無 同種業務経験 ☐ 有 ☐ 無	配置予定技術者の資格・業務 経歴届出書及び添付書類

- ※ (1)、(3)については、対象業務に係る業種について記載すること。
- ※ (2)、(4)については、入札公告において提出を求められたときに提出すること。
- ※ 上記以外に入札公告において提出を求められた資料があれば添付のこと。

年 月 日

事後審査方式（条件付）一般競争入札参加申請書

（宛先）志摩広域行政組合代表理事

住所又は所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
電話番号
FAX 番号

下記の工事に係る事後審査方式（条件付）一般競争入札に参加したいので、入札参加申請します。
なお、地方自治法施行令第 1 6 7 条の 4 各項の規定に該当するものでないこと及び申請書類等の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

入札日時	年 月 日 午前・午後 時 分
工事名	

基本事項

項目	確認事項	備考
発注業種	() 工事	※ 入札公告に記載の建設業許可業種を記入してください。
建設業の許可 (有効期限)	☐ 特定 ☐ 一般 (有効期限： 年 月 日)	※ 貴者(社)の建設業許可及び許可の有効期限を記入してください。
発注業種における構成市町の格付け	A ・ B ・ C ・ D	※ 発注業種に対応した貴者(社)の格付けを記入してください。
経営規模等評価結果通知書(経審)の総合評定値(P)	点	※ 入札公告で示された条件に対応した貴者(社)の経審総合評定値(P)を記入してください。

- ※ 本申請書は当該入札への参加申し込みとなるものですので、上記太枠内に必要事項を間違いのないよう記入し、指定された期限までに必ず提出してください。(期限までに提出されない場合は、入札に参加できません。)
- ※ 虚偽の申請が行われた場合は、指名停止の対象となりますので、ご注意ください。
- ※ 当該入札は事後審査方式により行うため、入札公告で求めた資格の審査は、入札会終了後に落札候補者に対し行います。よって、落札候補者以外の者に無効となる入札があった場合でも、落札決定は有効とします。また、工事費等内訳書についても同様とします。

年 月 日

事後審査方式 (条件付) 一般競争入札参加申請書

(宛先) 志摩広域行政組合代表理事

住所又は所在地
商号又は名称
代表者職氏名 印
電話番号
FAX 番号

下記の業務に係る事後審査方式 (条件付) 一般競争入札に参加したいので、入札参加申請します。
なお、地方自治法施行令第 1 6 7 条の 4 各項の規定に該当するものでないこと及び申請書類等の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

記

入札日時	年 月 日 午前・午後 時 分
業務名	

基本事項

項目	確認事項	備考
業種・部門要件	(業務) ()	※ 入札公告の業種・部門要件を記入してください。
登録要件	(登録内容 登録) 有効期限 年 月 日	※ 入札公告に記載の登録要件を記入してください。

- ※ 本申請書は当該入札への参加申し込みとなるものですので、上記太枠内に必要事項を間違いのないよう記入し、指定された期限までに必ず提出してください。(期限までに提出されない場合は、入札に参加できません。)
- ※ 虚偽の申請が行われた場合は、指名停止の対象となりますので、ご注意ください。
- ※ 当該入札は事後審査方式により行うため、入札公告で求めた資格の審査は、入札会終了後に落札候補者に対し行います。よって、落札候補者以外の者に無効となる入札があった場合でも、落札決定は有効とします。また、工事費等内訳書についても同様とします。

(条件付)一般競争入札参加資格審査結果通知書

第 号
年 月 日

様

志摩広域行政組合代表理事

年 月 日付で参加資格申請のあった(条件付)一般競争入札に係る入札参加資格について審査した結果、下記のとおりとなりましたので通知します。

本通知により入札参加資格ありと認められた場合には、入札条件及び設計図書等を確認の上、指定の入札日に入札書を提出してください。

記

資格審査方式	事前審査
入札公告日・番号	年 月 日 入札番号 第 号
工事・業務名	
工事・業務場所	地内
工期・履行期間	
入札参加資格の有無	☐ 有 ☐ 無
	《入札参加資格がないと認めた理由》
入札日時・場所	年 月 日 午前・午後 時 分

※ 入札条件は入札公告によるものとする。

事後審査方式(条件付)一般競争入札参加資格審査結果通知書

第 号
年 月 日

様

志摩広域行政組合代表理事

年 月 日付で参加資格申請のあった（条件付）一般競争入札に係る入札参加資格について審査した結果、資格無しと認めましたので通知します。

記

資格審査方式	事後審査
入札公告日・番号	年 月 日 入札番号 第 号
工事名	
工事場所	地内
入札参加資格なしと認めた理由	

年 月 日

(条件付) 一般競争入札参加資格取消し通知書

第 号
年 月 日

様

志摩広域行政組合代表理事

年 月 日付け 第 号にて入札参加資格審査結果の通知を行った工事・業務に係る (条件付) 一般競争入札参加資格を下記の理由により取り消したので通知します。

記

資格審査方式	事前審査
入札公告日・番号	年 月 日 入札番号 第 号
工事・業務名	
工事・業務場所	地内
入札参加資格を取り消した理由	